Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Adrian als Yan Bin H.M. Aini
2. Tempat lahir : Rantau Bahuang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Rt.03 Rw.02 No. 49 Kelurahan Maluen Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Adrian als Yan Bin H.M. Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa didampingi Mardani, S.H.,M.H, dkk Penasihat Hukum/Advokat, pada Kantor Hukum MARDANI, SH.,MH dan Rekan, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Komplek Palapan Indah Blok. D/42 RT.007 RW.001 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. ADRIAN als YAN Bin H.M. AINI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bermufakat *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menyimpan uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika*"**", melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H. ADRIAN als YAN Bin H.M. AINI (alm)** selama ***12 (dua belas) tahun*** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pidana Penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Uang tunai dari Bank BCA sebesar Rp.29.551.200,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dirampas untuk Negara;
- Buku tabungan BCA an. ADRIAN No.Rek : 7895506516 dan kartu ATM BCA tetap terlampir dalam berkas.
- Uang tunai dari Bank BRI sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), Buku tabungan BRI An. ADRIAN No.Rek : 7380-01-003171-50-2 dan kartu ATM BRI Britama dikembalikan kepada terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat bersih **438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) gram**, 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat bersih **0,92 (nol koma sembilan dua) gram**, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil Accesoris Genuine, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak Headset bekas, 1 (satu) buah bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Redmi note 9 warna biru malam , 1 (satu) buah HP Realme warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam silver dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

------Bahwa terdakwa **H. ADRIAN Als YAN Bin H.M. AINI (Alm)** bersama-sama saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL Bin IKHWANI, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL Bin EDDY RONY dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI Bin KAMARUDIN (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa **H. ADRIAN Als YAN Bin H.M. AINI (Alm)** memesan sebanyak 6 (enam) Ons atau 600 (enam ratus) gram Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RENO (belum tertangkap) melalui telepon, kemudian keesokan harinya melalui orang suruhan Sdr. RENO sabu-sabu tersebut diantarkan kepada terdakwa H. ADRIAN Als YAN, sedangkan untuk pembayarannya akan dilakukan terdakwa H. ADRIAN Als YAN dengan cara angsuran setiap kali ada pembeli membayar kepadanya, lalu terdakwa H. ADRIAN Als YAN akan mentransfer hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. RENO,sedangkan keuntungan akan diterima terdakwa H. ADRIAN Als YAN melalui sistem transfer ke rekening dari Sdr. RENO, dengan nilai yang bervariasi tergantung berapa banyak sabu-sabu yang telah laku terjual, bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut, terdakwa H. ADRIAN Als YAN dibantu oleh saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI Bin KAMARUDIN yang bertugas sebagai orang kepercayaan dari terdakwa H. ADRIAN Als YAN, yang mengatur kapan dan dimana sabu-sabu akan datang atau kepada siapa sabu-sabu tersebut diserahkan atau dijual, kemudian saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL Bin EDDY RONY berperan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu atau disebut “gudang” dengan dibantu oleh Sdr. DOLENG (Belum tertangkap) yang bertugas mengambil sabu-sabu yang datang atau mengantar sabu-sabu kepada pembeli, lalu saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL Bin IKHWANI berperan sebagai pelaksana atau pengawas dilapangan, jadi apabila akan ada transaksi, maka saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL akan melakukan survey terlebih dahulu terhadap tempat yang akan dilakukan transaksi, aman atau tidaknya, selain itu mereka semua dapat bertindak selaku penjual sabu-sabu.
- Bahwa kemudian 6 (enam) Ons atau 600 (enam ratus) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian telah berhasil dijual kepada pembeli oleh saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 5 (lima) gram, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI juga melakukan penjualan sabu-sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) gram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita, saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL kembali menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI juga melakukan penjualan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita sebanyak 2,6 (dua koma enam) gram, sedangkan terdakwa H. ADRIAN Als YAN telah melakukan penjualan sabu-sabu pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 100 (seratus) gram, bahwa uang hasil penjualan yang dilakukan oleh saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL Bin IKHWANI langsung disetorkan kepada terdakwa H. ADRIAN Als YAN.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, Sat unit Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yaitu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL disebutkan sering membawa sabu-sabu, dimana saat itu informasinya saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang berada di sekitar Jalan Komplek A. Yani 2 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya beberapa anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi AIPDA DATU SOERASTO yang berboncengan dengan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M menuju ke tempat dimaksud, saat berada ditempat tersebut, saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M melihat saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M mengikuti mobil tersebut dari belakang, lalu sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang terletak di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL berhenti dan keluar dari mobil bersama istri dan anaknya, setelah itu mereka masuk ke rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, namun tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL pergi menuju ke seberang rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL dan ikut bergabung dengan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, terdakwa H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI yang telah lebih dahulu berada disana, sementara itu saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M yang telah mengikuti mobil saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dari belakang menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, lalu menunggu rekan kerjanya yang lain datang ke tempat tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian beberapa rekan kerja mereka datang dan langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa H. ADRIAN Als YAN, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL beserta barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti 8 (delapan) paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) gram didalam kantong kresek warna hitam yang berada tas kecil Accesoris Genuine dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram didalam kotak Headset bekas, 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat sekitar 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram didalam bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya berada didalam tas ransel warna hitam merk PALO ALTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna ungu gelap milik saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang ditemukan dilantai ruang tamu rumahnya, kemudian diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru milik saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, selanjutnya anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna Silver dari tangan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI serta diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru malam milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN.

- Adapun terdakwa H. ADRIAN Als YAN bersama-sama saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dan extacy tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.
- Selanjutnya 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar bersih 438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram guna dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, lalu disisihkan kembali sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan, sisanya sekitar 438,06 (empat ratus tiga puluh delapan koma nol enam) gram dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara tanggal 01 Desember 2020, sedangkan terhadap barang bukti 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat bersih sekitar 0,92 (nol koma sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sedangkan sisanya sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1¼ (satu seperempat) butir dengan berat sekitar 0,59 (nol koma lima sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap sampel barang bukti tersebut diatas, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, M.Si, Apt dan rekan, dengan No.LAB. : 9644/NNF/2020 tanggal 23 Nopember 2020, diterima barang bukti dengan nomor bukti = 19125/2020/NNF, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap nomor bukti=19126/2020/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--------Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----------**

SUBSIDIAIR :

-------Bahwa terdakwa **H. ADRIAN Als YAN Bin H.M. AINI (Alm)** bersama-sama saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL Bin IKHWANI, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL Bin EDDY RONY dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI Bin KAMARUDIN (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ----------

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, Sat unit Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yaitu saksi MUHAMMAD INDRA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SETIADI Als INDRA Als BONCEL disebutkan sering membawa sabu-sabu, dimana saat itu informasinya saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang berada di sekitar Jalan Komplek A. Yani 2 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya beberapa anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi AIPDA DATU SOERASTO yang berboncengan dengan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M menuju ke tempat dimaksud, saat berada ditempat tersebut, saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M melihat saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M mengikuti mobil tersebut dari belakang, lalu sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang terletak di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL berhenti dan keluar dari mobil bersama istri dan anaknya, setelah itu mereka masuk ke rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, namun tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL pergi menuju keseberang rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL dan ikut bergabung dengan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, terdakwa H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI yang telah lebih dahulu berada disana, sementara itu saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M yang telah mengikuti mobil saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dari belakang menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, lalu menunggu rekan kerjanya yang lain datang ke tempat tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian beberapa rekan kerja mereka datang dan langsung mengamankan terdakwa H. ADRIAN Als YAN, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL beserta barang bukti 8 (delapan) paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) gram didalam kantong kresek warna hitam yang berada tas kecil Accesoris Genuine dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram didalam kotak Headset bekas, 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat sekitar 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram didalam bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya berada didalam tas ransel warna hitam merk PALO ALTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna ungu gelap milik saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang ditemukan dilantai ruang tamu rumahnya, kemudian diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru milik saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, selanjutnya anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna Silver dari tangan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI serta diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru malam milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa H. ADRIAN Als YAN bersama-sama saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL diketahui sabu-sabu dan extasy /inex didalam tas ransel warna hitam merk PALO ALTO itu adalah milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, dimana sabu-sabu dan extaacy tersebut awalnya disimpan oleh saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als BONCEL di rumah neneknya yang terletak di Komplek A. Yani 1 Rt.22 No.12 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di kamar yang dulunya ditempati saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, bahwa kemudian sebelum penangkapan terjadi, yaitu pada tanggal hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita, saksi MUHAMMAD FAHRUL,SH. Als FAHRUL datang ke rumah nenek dari saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL juga datang ke rumah neneknya tersebut beserta istri dan anaknya, lalu saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL beserta istri dan anaknya pergi ke Polres Batola untuk membesuk seorang teman mereka yang ditahan disana dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, sepulang dari tempat tersebut, sekitar pukul 19.00 wita, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL menurunkan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL di dekat rumah nenek dari saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL di Komplek A. Yani 1 Rt.22 No.12 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, karena merasa situasi yang tidak aman, lalu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL beserta istri dan anaknya meneruskan perjalanan, sedangkan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL meminta seorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

temannya untuk menjemputnya dan mengantarkan ke rumah nenek dari saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL untuk mengambil sepeda motornya yang ia tinggalkan dirumah tersebut, selain itu saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL juga membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk PALO ALTO milik saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als BONCEL berisi sabu-sabu dan extacy yang sebelumnya disimpan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als BONCEL di kamar yang dulu ia ditempati di rumah neneknya tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL membawa tas tersebut pulang ke rumahnya, karena saat itu terdakwa H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI telah ada dirumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, selain itu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL juga sedang menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL untuk berkumpul, selanjutnya sesampai dirumahnya, saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL langsung pergi menemui saksi H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI yang berada di seberang rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yaitu sebuah rumah kosong milik keluarga dari saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, lalu saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL meletakkan tas ransel yang diantaranya berisi sabu-sabu dan extasy tersebut dilantai tidak jauh dari mereka duduk, beberapa saat setelah itu datang saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL bersama-sama istri dan anaknya ke rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, lalu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL pergi ke seberang rumah tempat saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, terdakwa H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI berkumpul, setelah selesai makan, lalu mereka bersepakat untuk menghisap sabu-sabu, selanjutnya saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI mengeluarkan sabu-sabu yang merupakan bagian dari sabu-sabu yang ia ambil sebelumnya dari tempat saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, kemudian mereka mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai, tiba-tiba anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa H. ADRIAN Als YAN bersama-sama saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL beserta barang bukti yang ditemukan.

- Adapun terdakwa H. ADRIAN Als YAN bersama-sama saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL didalam memiliki,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu dan extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

- Selanjutnya 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar bersih 438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram guna dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, lalu disisihkan kembali sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan, sisanya sekitar 438,06 (empat ratus tiga puluh delapan koma nol enam) gram dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara tanggal 01 Desember 2020, sedangkan terhadap barang bukti 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat bersih sekitar 0,92 (nol koma sembilan dua) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sedangkan sisanya sebanyak 1¼ (satu seperempat) butir dengan berat sekitar 0,59 (nol koma lima sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap sampel barang bukti tersebut diatas, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, M.Si, Apt dan rekan, dengan No.LAB. : 9644/NNF/2020 tanggal 23 Nopember 2020, diterima barang bukti dengan nomor bukti = 19125/2020/NNF, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap nomor bukti=19126/2020/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--------Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----------**

DAN

KEDUA :

-------Bahwa terdakwa **H. ADRIAN Als YAN Bin H.M. AINI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, menempatkan,membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ----------

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 dan pada hari Senin tanggal 2020, terdakwa H. ADRIAN Als YAN Bin H.M. AINI (Alm) menerima uang muka pembelian sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram dari Sdr. MARSINAH (belum tertangkap) dengan total uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama ADRIAN No.rek. : 7380-01-003171-50-2, dengan perjanjian akan dibayar lunas setelah sabu-sabu tersebut habis terjual, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, terdakwa H. ADRIAN Als YAN kembali menerima pesanan pembelian sabu-sabu dari Sdr. MULIADI (belum tertangkap) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya juga langsung ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, sedangkan sisa kekurangan pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut akan dibayar lunas seelah sabu-sabunya laku terjual semua, bahwa untuk semua pesanan tersebut, terdakwa H. ADRIAN Als YAN menjanjikan akan menyerahkan sabu-sabu mereka pesan pada sekitar awal bulan September 2020.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa H. ADRIAN Als YAN baru memesan sekitar 6 (enam) Ons atau 600 (enam ratus) gram Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RENO (belum tertangkap) melalui telepon, kemudian keesokan harinya melalui orang suruhan Sdr. RENO sabu-sabu tersebut diantarkan kepada terdakwa H. ADRIAN Als YAN, kemudian untuk sisa sabu-sabu yang belum laku terjual, akan disimpan oleh saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL yang bertugas sebagai gudang atau tempat penyimpan sabu-sabu, sedangkan uang pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut belum sempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa serahkan kepada Sdr. RENO, karena terdakwa H. ADRIAN Als YAN sudah terlebih dahulu diamankan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

--------Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----------**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DATU SOERASTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, bertempat di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, Sat unit Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yaitu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL disebutkan sering membawa sabu-sabu, dimana saat itu informasinya saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang berada di sekitar Jalan Komplek A. Yani 2 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi yaitu saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin berboncengan menuju ke tempat dimaksud, lalu saat berada ditempat tersebut, saksi dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M melihat saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya saksi dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M mengikuti mobil tersebut dari belakang, lalu sesampainya di sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang terletak di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL berhenti dan keluar dari mobil yang dikemudikannya, setelah itu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL masuk ke dalam rumah tersebut, sementara itu saksi dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.M menghentikan sepeda motor yang mereka tumpangi, lalu menunggu rekan kerja saksi lainnya untuk datang ke tempat tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian beberapa rekan kerja saksi datang dan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saat itu mereka berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki, diantaranya terdakwa PIRDI MAULANA Als PIRDI, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL dan saksi H. ADRIAN Als YAN beserta barang bukti 8 (delapan) paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) gram didalam kantong kresek warna hitam yang berada tas kecil Accesoris Genuine dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram didalam kotak Headset bekas, 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat sekitar 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram didalam bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya berada didalam tas ransel warna hitam merk PALO ALTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna ungu gelap milik saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang ditemukan dilantai ruang tamu rumahnya, kemudian diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru milik saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, selanjutnya anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna Silver dari tangan terdakwa PIRDI MAULANA Als PIRDI serta diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru malam milik saksi H. ADRIAN Als YAN.

- Bahwa saat ditanyakan tentang ijin yang dimiliki terdakwa PIRDI MAULANA Als PIRDI bersama-sama saksi H. ADRIAN Als YAN, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu dan extacy tersebut, ternyata mereka tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang serta sabu-sabu dan extacy tersebut ada dalam penguasaan terdakwa dan teman-temannya tersebut bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. ARIF BUDIMAN, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, bertempat di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, Sat unit Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yaitu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL disebutkan sering membawa sabu-sabu, dimana saat itu informasinya saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang berada di sekitar Jalan Komplek A. Yani 2 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi yaitu saksi BRIPKA DATU SOERASTO, SH dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin berboncengan menuju ke tempat dimaksud, lalu saat berada ditempat tersebut, saksi dan saksi BRIPKA DATU SOERASTO, SH melihat saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya saksi dan saksi BRIPKA DATU SOERASTO, SH mengikuti mobil tersebut dari belakang, lalu sesampainya di sebuah rumah yang kemudian diketahui adalah rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang terletak di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL berhenti dan keluar dari mobil yang dikemudikannya, setelah itu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL masuk ke dalam rumah tersebut, sementara itu saksi dan saksi DATU SOERASTO, SH menghentikan sepeda motor yang mereka tumpangi, lalu menunggu rekan kerja saksi lainnya untuk datang ke tempat tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian beberapa rekan kerja saksi datang dan langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saat itu mereka berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki, diantaranya terdakwa PIRDI MAULANA Als PIRDI, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL dan saksi H. ADRIAN Als YAN beserta barang bukti 8 (delapan) paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) gram didalam kantong kresek warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam yang berada tas kecil Accesoris Genuine dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram didalam kotak Headset bekas, 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat sekitar 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram didalam bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya berada didalam tas ransel warna hitam merk PALO ALTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna ungu gelap milik saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang ditemukan dilantai ruang tamu rumahnya, kemudian diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru milik saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, selanjutnya anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna Silver dari tangan terdakwa PIRDI MAULANA Als PIRDI serta diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru malam milik saksi H. ADRIAN Als YAN.

- Bahwa saat ditanyakan tentang ijin yang dimiliki terdakwa PIRDI MAULANA Als PIRDI bersama-sama saksi H. ADRIAN Als YAN, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu dan extacy tersebut, ternyata mereka tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang serta sabu-sabu dan extacy tersebut ada dalam penguasaan terdakwa dan teman-temannya tersebut bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. MUHAMMAD FAHRUL, SH als FAHRUL Bin IKHWANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 20.15 Wita Jl. Tembikar kanan Komp. Fadillah Perdana III Rt.11 Rw.03 No.- Ds. Simpang Empat Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dan saksi juga mengerti kenapa diamankan karena membawa tas yang berisi sabu-sabu yang mana saksi sendiri sebelumnya tidak mengetahuinya isi tas tersebut, serta saksi diamankan bersama sdr. H. ADRIAN, sdr.PIRDI, dan sdr. INDRA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi pada saat diamankan bersama dengan sdr H. ADRIAN, sdr.PIRDI, dan sdr. INDRA adalah 8 (delapan) paket sabu-sabu berat bersih keseluruhan 438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) Gram, 2 ¼ (dua seperempat) butir Extacy / inek berat bersih keseluruhan 0,92 (nol komma sembilan dua) gram berbentuk daun warna hijau, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk PALOALTO, 1 (satu) buah tas kecil merk GENUINE ACCESORIES warna hitam, 1 (satu) buah kotak headset bekas warna putih orange, 1 (satu) buah botol Plastik permen HAPPYDENT COOL bekas, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna ungu Gelap Sedangkan dari dari sdr.INDRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME warna Biru, dari sdr. PIRDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos warna Hitam Silver dan dari sdr. H. ADRIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI Note 9 warna biru malam.
- Bahwa seingat saksi pernah sekali menitipkan berupa tas kerumah saksi, yang berisi sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kantong, berat perkantongnya 5 (lima) gram, yang mana sdr. INDRA menitipkannya sebentar saja hanya beberapa jam namun sdr. INDRA masih berada dirumah saksi, setelah merasa keadaan aman sdr. INDRA langsung bergegas mengambil tas tersebut lagi dirumah saksi, kemudian saksi tidak mengetahui kemana sdr. INDRA pergi setelah itu yang mana untuk barang bukti sabu-sabu dan extacy yang berada dalam tas tersebut milik H. ADRIAN.
- Bahwa untuk 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) Gram dan 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil merk GENUINE ACCESORIES warna hitam, kemudian Untuk 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak headset bekas warna putih orange, kemudian didalam kotak tersebut ditemukan lagi 1(satu) buah botol Plastik permen HAPPYDENT COOL bekas yang berisi 2 ¼ (dua seperempat) butir Extacy / inek 0,92 (nol komma sembilan dua) gram berbentuk daun warna hijau, kemudian di temukan terpisah 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semua barang bukti tersebut tersimpan jadi satu didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk PALOALTO, yang mana 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk PALOALTO tersebut saksi yang membawa serta menaruhnya di rumah saksi yang mana awalnya saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut, serta sebelumnya sdr. INDRA lah yang menitipkan tas tersebut untuk di bawa kerumah saksi dikarenakan sdr. INDRA mau datang kerumah saksi juga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas sabu-sabu dan extacy tersebut milik sdr. H. ADRIAN, namun sepengetahuan saksi sdr. INDRA adalah anak buah H. ADRIAN, dalam memperjualbelikan sabu-sabu.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli sabu-sabu kepada sdr. H. ADRIAN, namun sdr. INDRA lah yang memberikan sabu-sabu yang saksi beli dari sdr. H. ADRIAN.
- Bahwa sebelumnya saksi dan sdr. INDRA pergi ke Polres Batola menggunakan mobil untuk menemani sdr. INDRA membesuk keluarganya, kemudian saksi dan sdr. INDRA pulang ke Banjarmasin kemudian saksi diturunkan di rumah sdr. MUSTAFA untuk agar diantarkan sdr. MUSTAFA menggunakan sepeda motor kerumah nenek sdr. INDRA untuk mengambil sepeda motor saksi yang sebelumnya dititipkan motor dirumah neneknya sdr. INDRA, kemudian setelah sampai dirumah nenek sdr. INDRA saya sempat berteduh dirumah neneknya sekitar 5 (lima) menit dikarenakan hujan, kemudian setelah saksi mau pergi sdr. MUSTAFA menitipkan Tas Ransel, yang katanya sdr. INDRA meminta bawakan tas nya kerumahnya, yang mana sdr. INDRA juga mau kerumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan sdr. INDRA menitipkan Tas ransel tersebut, namun saksi hanya membantunya saja membawakan tas tersebut kerumah saksi karena sdr. INDRA juga mau kerumah saksi juga, karena rumah saksi terlebih dahulu kedatangan tamu sdr. H. ADRIAN dan sdr. PIRDI, sebelumnya sdr. H. ADRIAN menelpon saksi terlebih dahulu memberitahu mau datang kerumah, yang mana sdr. H. ADRIAN dan sdr. PIRDI adalah teman sdr. INDRA juga.
- Bahwa sdr. H. ADRIAN pernah sekali saja menitipkan Extacy / inek kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) butir extacy / inek pada tempat hiburan malam.
- Bahwa kegiatan saksi beserta sdr. H. ADRIAN, sdr.PIRDI, dan sdr. INDRA dirumah saksi, ngobrol-ngobrol biasa kemudian kami mengkonsumsi sabu-sabu / pesta sabu-sabu yang mana sabu-sabunya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berasal dari sdr. PIRDI yang sdr. PIRDI simpan didalam kotak rokok LA ICE seingat saksi sebanyak seperempat gram, yang mana sepengetahuan saksi sabu-sabu tersebut didapat sdr. PIRDI dari milik sdr. H. ADRIAN.

- Bahwa pada saat saksi menerima tas ransel yang berisi sabu-sabu dari sdr. MUSTAFA yang menyerahkannya ke saksi yang mana sdr. MUSTAFA disuruh sdr. INDRA menyerahkan tas ransel tersebut ke saksi dan ada saksi / orang lain yaitu neneknya sdr. INDRA melihat kejadian pada saat itu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. MUHAMMAD INDRA SETIADI als INDRA als BONCEL Bin EDDY RONY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 20.15 Wita di rumah keluarga sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL yang beralamat di Jl. Tembikar Kanan Komp. Fadilah Rt. 11 / 03 No. – Ds. Simpang Empat Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dan Waktu itu saksi di tangkap bersama dengan sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL, H. ANDRIAN Als YAN dan supirnya yang bernama PIRDI MAULANA Als PIRDI.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) buah tas aksesoris warna hitam merk GENUINE ACCESORIS yang berisi 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat total 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) gram (berat bersih) dan kantongan plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas headset warna putih orange yang berisi 4 (empat) paket sabu-sabu seberat 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram (berat bersih) dan 1 (satu) buah botol plastik bekas permen HAPPYDENT COOL yang berisi 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet ektasi berbentuk daun warna hijau muda dengan berat total 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (berat bersih), 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna s, dan selain barang bukti tersebut di atas, pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Real Me C2 warna biru milik saksi dan pada saat di tangkap tadi saksi dan 3 (tiga) orang teman-teman baru saja selesai menghisap sabu-sabu di ruang tamu rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Real Me C2 di temukan di atas lantai di ruang tamu atau tidak jauh dari tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi duduk, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi sabu-sabu dan lain sebagainya tadi di temukan di lantai di ruang tamu dan untuk barang bukti HP dan tas raansel hitam merk Polo Alto adalah milik saksi sendiri, sedangkan untuk barang bukti sabu-sabu adalah milik sdr H. ANDRIAN Als YAN karena di beli sebagian dengan menggunakan uang sdr H. ANDRIAN Als YAN, dan namun untuk tablet ektasi saksi tidak mengetahui pemiliknya, karena sebelumnya saksi tidak ada merasa menyimpan atau memiliki tablet ektasi.

- Bahwa yang meletakkan atau menaruh tas ransel yang berisi sabu-sabu dan tablet ektasi tersebut adalah sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL, karena sebelumnya sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL yang membawa barang bukti itu dari rumah nenek saksi yang beralamat di Komp. A. Yani 1 Rt. 22 No. 12 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ke rumah tempat kami di tangkap tadi.
- Bahwa awalnya saksi datang kerumah tersebut hanya bermaksud mengantarkan titipan makanan saja, karena sebelumnya sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI ada menghubungi saksi melalui HP dan meminta saksi untuk di bawakan makan, namun setelah selesai makan ternyata mereka juga menghisap sabu-sabu di rumah tersebut sehingga saksi pun ikut menghisap sabu-sabu bersama mereka
- Bahwa yang saksi tahu sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL tidak tinggal di rumah tersebut, ia tinggal bersama dengan anak istrinya di rumah seberangnya, namun rumah yang kami pakai untuk menghisap sabu-sabu tadi adalah rumah keluarga sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL juga, bahkan yang menyimpan kunci rumah tersebut adalah sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL, karena rumah itu kosong.
- Bahwa sebelumnya sdr H. ANDRIAN Als YAN tidak ada menitipkan sabu-sabu itu secara langsung kepada saksi, selama ini saksi hanya berkomunikasi dengan sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI saja, meskipun saksi juga kenal dengan sdr H. ANDRIAN Als YAN, yang mana sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI merupakan sopir sekaligus orang kepercayaan sdr H. ANDRIAN Als YAN, jadi apabila ada sabu-sabu yang datang atau ingin di ambil, saksi hanya berkomunikasi dengan sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI saja, tidak langsung dengan sdr H. ANDRIAN Als YAN dan pada saat itu saksi tidak ada menyuruh sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL untuk membawa tas ransel yang berisi sabu-sabu itu ke rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL, hal itu ia lakukan atas inisiatif ia sendiri.

- Bahwa dalam kegiatan transaksi sabu-sabu tersebut saksi berperan sebagai tempat penyimpan sabu-sabu atau sering di sebut dengan "gudang", sedangkan sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL berperan sebagai pelaksana atau pengawas di lapangan, jadi apabila akan ada transaksi, ia yang survey terlebih dahulu terhadap tempat yang akan di lakukan transaksi tadi apakah aman atau tidak, selain itu kadang-kadang juga ia yang menyimpan sabu-sabu tersebut dan memasarkan sendiri atau menjual sabu-sabu itu langsung kepada pembelinya, kemudian untuk sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI berperan sebagai orang kepercayaan dari sdr H. ANDRIAN Als YAN, jadi selama ini saya hanya menunggu perintah dari sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI saja, termasuk untuk mengatur kapan dan di mana sabu-sabu akan datang atau kepada siapa saksi harus menyerahkan sabu-sabu tersebut, kadang-kadang ia juga menjual atau memasarkan sendiri sabu-sabu tersebut, dan sdr H. ANDRIAN Als YAN berperan sebagai pemilik modal dan yang memesankan sabu-sabu itu langsung kepada bandarnya.
- Bahwa sebelumnya sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL memang ada menitipkan sepeda motor di rumah nenek saksi dan kemudian saksi, istri dan sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL berangkat ke Polres Batola untuk membesuk teman saksi yang di tahan di sana, kemudian ketika kembali ke Banjarmasin ia mengambil sepeda motor miliknya tadi di rumah nenek saksi dan tanpa saksi suruh ia berinisiatif sendiri untuk membawa sabu-sabu tadi dari rumah nenek saksi.
- Bahwa saksi menyimpan 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) gram tersebut di rumah nenek saksi mulai dari hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wita, yang mana selama berada di rumah nenek sabu-sabu itu disimpan di dalam kamar tidur saksi.
- Bahwa sabu-sabu itu sudah ada yang laku terjual sekitar 2 (dua) ons, karena awalnya sabu-sabu yang saksi terima sebanyak 6 (enam) ons atau 600 (enam ratus) gram tetapi waktu itu bukan saksi yang menerima ataupun mengambil 6 (enam) ons sabu-sabu sabu-sabu tadi, saat itu saksi menyuruh anak buah yang bernama DOLENG untuk mengambil sabu-sabu tadi, jadi sebelumnya saksi di hubungi oleh sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI untuk mengambil sabu-sabu di suatu tempat, namun karena saksi takut untuk mengambilnya sendiri maka saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyuruh sdr DOLENG untuk mengambilkannya, jadi selanjutnya ia yang berhubungan dengan kurir yang akan mengantarkan sabu-sabu tadi, kemudian sabu-sabu itu langsung di antar oleh sdr DOLENG ke rumah nenek saksi.

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kepada siapa sabu-sabu itu di jual karena yang menyerahkan atau meletakkan sabu-sabu itu di suatu tempat adalah sdr DOLENG juga, jadi setelah di beri perintah oleh sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI melalui HP maka selanjutnya saksi menyuruh sdr DOLENG untuk mengantarkan sabu-sabu itu sesuai dengan permintaan sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI.
- Bahwa saksi menerima titipan sabu-sabu atau menjadi "gudang" seperti ini baru sekitar 1 (satu) bulan terakhir ini saja, yang mana saksi sudah menerima titipan sabu-sabu seperti ini sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan ini dan Upah yang saksi terima atas kegiatan menjadi "gudang" dalam kegiatan transaksi sabu-sabu seperti ini tidak menentu, tergantung dengan jumlah sabu-sabu yang telah di jual kepada pembelinya, yang mana mulai dari awal sampai sekarang saksi hitung sudah mendapatkan upah sebanyak Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa selain melalui sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI atau sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL, saksi bisa juga menjual sendiri sabu-sabu tersebut namun yang memesan adalah pelanggan atau pembeli yang melalui sdr DOLENG, bukan langsung memesannya kepada saksi dan Uang upah atas kegiatan transaksi sabu-sabu tersebut saksi ambil dari sabu-sabu yang telah kami jual bersama sdr DOLENG, jadi apabila ada sabu-sabu yang laku terjual maka uangnya sebagian saksi pakai terlebih dahulu, nanti di hitung kemudian dengan sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI atau sdr H. ANDRIAN Als YAN.
- Bahwa untuk 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram sabu-sabu yang telah laku terjual bukan saya jual kepada orang yang langsung memesannya langsung kepada saya, sabu-sabu itu di jual kepada pelanggan atau pasien sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI, sdr H. ANDRIAN Als YAN dan sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL, jadi orang itu memesan langsung sabu-sabu itu kepada mereka.
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada sdr DOLENG sekitar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap ia berangkat untuk mengambil atau mengantarkan sabu-sabu tersebut, terkadang ia juga diberi upah sabu-sabu untuk di hisapnya sendiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa apabila ada pasien atau orang yang ingin membeli sabu-sabu langsung dari sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI maka biasanya ia sendiri
- Bahwa yang menyerahkan sabu-sabu itu kepada pembelinya namun bisa juga sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI menyuruh saksi untuk menyerahkan kepada pembelinya yang kemudian saksi menyuruh sdr DOLENG untuk mengantarkannya, namun untuk sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL biasanya ia sendiri yang mengantarkannya sendiri kepada pembeli atau pemesannya, sedangkan untuk sdr H. ANDRIAN Als YAN biasanya saksi yang di suruhnya untuk mengantarkan sabu-sabu itu kepada pembelinya, namun biasanya sdr H. ANDRIAN Als YAN memberi perintah tidak langsung kepada saksi namun melalui sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI.
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu tersebut dengan harga yang bervariasi, yang mana saksi menjualnya sesuai dengan permintaan orang yang akan membelinya, namun biasanya saksi menjual sabu-sabu itu hanya dalam jumlah yang kecil saja, biasanya hanya sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa H. ANDRIAN Als YAN menjual sendiri kepada pembeli atau pasiennya sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, yang mana saat itu saksi menyuruh sdr DOLENG mengantarkan sabu-sabu itu kepada pembeli atau pemesannya dan PIRDI MAULANA Als PIRDI menjual sendiri kepada pembelinya sekitar 33,6 (tiga puluh tiga koma enam) gram, yang terbagi sebanyak 2 (dua) kali pengambilan, untuk pengambilan pertama sebanyak 31 (tiga puluh satu) gram sedangkan untuk pengambilan kedua sebanyak 2,6 (dua koma enam) gram dan MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL menjual sabu-sabu itu sendiri sekitar 10 (sepuluh) gram yang terbagi atas 2 (dua) kali pengambilan, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua juga sebanyak 5 (lima) gram dan masing-masing mereka tidak ada yang menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu itu kepada saksi namun langsung di setor atau di transfer kepada sdr H. ANDRIAN Als YAN.
- Bahwa sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL pertama mengambil sabu-sabu dari saksi pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wita, waktu itu kami bertemu di rumah nenek saksi, selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wita, yang mana kami bertemu di salah satu warng minuman di daerah Jl. Veteran Kota Banjarmasin dan Selama berada di rumah nenek saksi tidak ada menyimpan 8 (delapan) paket sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seberat 438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) gram di dalam tas ransel hitam milik saksi, sabu-sabu itu di masukkan ke dalam tas ransel atas inisiatif sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL sendiri ketika akan membawa sabu-sabu itu ke rumahnya (TKP Penangkapan).

- Bahwa Sdr MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL bergabung dengan kami dalam melakukan transaksi sabu-sabu seperti ini sejak mulai dari awal saksi dan teman-teman yang lain melakukan kegiatan seperti ini, yang mana saksi di kenalkan oleh sdr PIRDI MAULANA Als PIRDI dan sdr H. ANDRIAN Als YAN dan dalam hal ini saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) gram tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. PIRDI MAULANA als PIRDI Bin KAMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 20.15 Wita disebuah rumah yang beralamat Jln. Tembikar Kanan Komp. Fadilah Rt. 11 No. 03 Mahligai Gang Mahligai I Rt. 01/ 03 No. – Ds. Simpang empat Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar (tkp) dan saya diamankan di tkp bersama dengan laki laki yang bernama sdr MUHAMMAD FAHRUL, SH Als FAHRUL, sdr MUHAMMAD INDRA SETIADI Als BONCEL, sdr H. ADRIAN Als YAN.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan FAHRUL, BONCEL, YAN, namun dirinya tidak ada hubungan keluaga dengan mereka bertiga, selama ini saya bekerja menjadi sopir YAN sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan setahu dirinya selama ini FAHRUL seorang anggota Polri namun saksi tidak mengetahui berdinas dimana.
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap dirinya dan FAHRUL, BONCEL, YAN ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket sabu sabu dengan total berat bersih 438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu), 2 ½ (dua setengah) butir tablet extasy bentuk daun warna hijau, 1 (satu) tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil Accesoris Genuine, 1 (satu) kentongan kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak Headset bekas, 1 (satu) buah bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Handphone Samsung J 2 prime warna hitam silver dan posisi dirinya dan FAHRUL, BONCEL, YAN ketika diamankan tadi sedang duduk saling berhadapan diruang tamu sebuah rumah yang merupakan milik keluarga FAHRUL Saksi menerangkan barang bukti 8 (delapan) paket sabu sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket sabu sabu dengan berat bersih 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) gram didalam kentongan kresek warna hitam yang berada ditas kecil Accesoris Genuine, dan 4 (empat) paket sabu sabu dengan berat bersih 34,76 (tiga empat koma tujuh enam) gram didalam kotak Headset bekas, 2 ½ (dua setengah) gram butir tablet extasy bentuk daun warna hijau didalam bekas permen Happydent, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya berada didalam tas ransel warna hitam ditemukan tepatnya dilantai ruang tamu rumah milik keluarga FAHRUL sewaktu petugas Polisi melakukan penggeledahan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 prime warna hitam silver ditemukan didalam saku celana dirinya.

- Bahwa barang bukti 8 (delapan) paket sabu sabu yang ditemukan didalam tas warna ransel warna hitam yang terletak dilantai rumah keluarga FAHRUL tadi merupakan milik YAN sedangkan 2 ½ (dua setengah) gram butir tablet extasy bentuk daun warna hijau yang juga ditemukan didalam tas ransel warna hitam tersebut dirinya tidak mengetahui milik siapa tablet extasy tersebut.
- Bahwa sdr YAN memiliki sabu sabu tersebut dengan maskud untuk dijual, yang mana dirinya dan FAHRUL serta BONCEL juga ikut serta dalam menjual sabu sabu tersebut dan terkadang juga YAN pun bisa juga langsung menjual sabu sabu tersebut kepada pasiennya.
- Bahwa cara saksi menjual sabu sabu tersebut terkadang dirinya langsung menjualnya kepada pembeli/ pasien, begitu juga FAHRUL, BONCEL, YAN menjual sabu sabu tersebut kepada pembeli/ pasien masing masing, terkadang juga dirinya dan FAHRUL, YAN menghubungkan pembeli/ pasien kepada BONCEL untuk menjual sabu sabu tersebut langsung kepada pembeli karena yang disuruh oleh YAN untuk menyimpan sabu sabu tadi yaitu BONCEL dan juga disuruh untuk mencatat jumlah pengeluaran sabu sabu yang sudah laku terjual.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga sabu sabu tersebut sampai ada dirumah FAHRUL, yang dirinya ketahui sabu sabu tersebut sebelumnya disimpan oleh BONCEL dirumahnya, karena terakhir kali sabu sabu tersebut dirinya ambil dari BONCEL sebanyak 2 (dua) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirumahnya dengan maksud untuk dijual sebanyak 1 (satu) paket dan untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket, namun saat panangkapan tersebut ketika di Introgasi FAHRUL mengatakan bahwa ia yang membawa dan meletakkan tas ransel tersebut.

- Bahwa sabu sabu sebanyak sekitar 31 (tiga puluh satu) gram yang sudah laku terjual kepada pasein dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun dibayar oleh pembeli hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dengan cara dirinya menyuruh pembeli untuk mentransfer uang kerekening yang sudah ditentukan YAN, sisanya belum uang pembelian sabu sabu belum dibayar oleh pembelinya, kemudian untuk 1 (satu) paket seberat sekitar 2,6 (dua koma enam) gram saya jual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupaih) kepada pembeli namun oleh pembeli hanya dibayar tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang nya juga sudah dirinya setorkan secara tunai kepada YAN, yang mana yang memperoleh sabu sabu tersebut sdr YAN.
- Bahwa ketika itu YAN memperoleh sabu sabu sebanyak 6 (enam) ons tersebut dengan cara memesan kepada seorang laki laki yang bernama RENO (belum kap), namun yang disuruh untuk mengambil sabu sabu tersebut yaitu BONCEL melalui dirinya ketika itu hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wita sdr YAN menyuruh dirinya untuk menelpon / menghubungi BONCEL untuk menyuruhnya Stanby saja bahwa bahan sabu sabu mau turut tinggal menunggu si penjual (bandar) sabu sabu saja yang akan menghubungi untuk mengambil sabu sabu, kemudian esok harinya sekira jam 17.00 wita dirinya ditelpon/ dihubungi oleh BONCEL dengan maksud BONCEL memberitahukan kepada dirinya bahwa sabu sabu sudah ia dapatkan sebanyak sekitar 6 (enam) ons dari si penjual (bandar), kemudian dirinya memberitahukan lagi kepada YAN bahwa BONCEL sudah menerima sabu sabu, dan sabu sabu tersebut disimpan oleh BONCEL, jikalau ada pembeli yang memesan maka sabu sabu akan kami ambil ditempat BONCEL.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana BOCEL memperoleh sabu sabu tersebut, karena dirinya tidak ikut bersama BONCEL untuk mengambil sabu sabu dan hanya disuruh oleh YAN menghubungi BONCEL saja dengan memberitahukan bahwa sabu sabu mau turun tinggal menunggu penjualnya saja menelpon (menghubungi) dengan mengarahkan BOCEL untuk mengambil sabu sabu dan sebelumnya sdr YAN juga sudah ada pernah ada 3 (tiga) kali menyuruh BONCEL untuk mengambil sabu sabu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang pertama sebanyak 5 (lima) ons kemudian yang kedua sebanyak 7 (tujuh) ons dan yang ketiga sebanyak diantaranya sebanyak 6 (enam) ons, yang mana untuk semua sabu sabu tersebut sudah laku habis terjual oleh kami berempat, dan hal menjual sabu sabu tersebut sudah kami berempat lakukan dari sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.

- Bahwa sdr YAN dalam memperoleh sabu sabu tadi dengan cara dihutangi dahulu oleh penjualnya (bandarnya) yang bernama RENO dan uang pembelian sabu sabu akan dibayarkan/ disetorkan setelah sabu sabu sudah ada yang laku terjual, yang mana untuk paketan kecil yang sudah laku terjual dirinya menyetorkan uang hasil penjualan secara tunai kepada YAN saja dan YAN yang kemudian mentransfer kepada RENO, namun jika ada pembeli yang memesan dalam jumlah paketan bersama dirinya akan menyuruh untuk pembeli untuk mentransfer langsung uang pembelian sabu sabu ke rekening yang sudah ada ditentukan (diberikan) oleh YAN, yang mana setahu dirinya untuk sebanyak sekitar 1 (satu) ons sdr YAN mengatakah membelinya seharga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), jadi seluruhnya untuk sebanyak 6 (enam) ons seharga Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupaih), yang mana setahu dirinya uang hasil penjualan sebahagian sabu sabu yang sudah disetorkan kepada RENO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupaih) diantaranya uang dari YAN sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupaih) dan uang dari FAHRUL sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sebelumnya kami berempat memang sudah bersepakat memesan (membeli) sabu sabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah FAHRUL ketika itu dirinya tidak mengetahui siapa yang meletakkan tas ransel tersebut yang tidak begitu jauh dibelakang tempat dirinya berduduk, karena saat itu dirinya kurang memperhatikan dan duduk membelakangi pintu masuk rumah, namun saat penangkapan tersebut ketika diIntrogasi FAHRUL yang mengatakan bahwa ia yang membawa dan meletakkan tas tersebut dilantai rumah.
- Bahwa 6 (enam) ons sabu sabu tersebut saksi dan YAN, BONCEL, FAHRUL sampai sekarang belum ada mendapatkan keutungan berupa uang karena belum ada pembagian dari RENO dari hasil penjualan sabu sabu tersebut, tetapi dirinya ada meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan memotong uang hasil penjualan dari pasien yang bayar secara tunai begitu juga YAN ada meminjam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan BONCEL ada meminjam uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan FAHRUL dirinya tidak mengetahuinya.

- Bahwa handphone yang dirinya pergunakan sebagai sarana untuk bertransaksi sabu sabu dengan YAN dan BONCEL serta pasien/ pembeli sabu sabu yaitu Handphone Samsung J2 prime warna hitam silver milik dirinya yang ditemukan oleh petugas Polisi didalam saku celana dirinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. ASLAMIAH Binti MURJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 20.15 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tembikar Kanan Komp. Fadilah Rt.11 / 03 No.- Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dan yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah sdr MUHAMMAD FAHRUL, SH als FAHRUL Bin IKHWANI, H. ADRIAN als YAN Bin H.M. AINI (alm), MUHAMMAD INDRA SETIAWAN als INDRA als BONCEL Bin EDDY RONY dan PIRDI MAULANA als PIRDI Bin KAMARUDIN.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan sdr MUHAMMAD FAHRUL, SH als FAHRUL Bin IKHWANI yaitu salah satu warga Rt.11 yang mana saksi menjadi ketua Rt.nya dan dengan sdr H. ADRIAN als YAN Bin H.M. AINI (alm), MUHAMMAD INDRA SETIAWAN als INDRA als BONCEL Bin EDDY RONY dan PIRDI MAULANA als PIRDI Bin KAMARUDIN saksi tidak kenal serta mengenai hubungan keluarga dengan mereka berempat tidak ada.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) gram 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil Accesoris Genuine, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak Headset bekas, 1 (satu) buah bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Realme warna ungu gelap, 1 (satu) buah HP merk Redmi note 9 warna biru malam, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah HP Realme warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam silver.

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) gram didalam kantong kresek warna hitam yang berada tas kecil Accesoris Genuine dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram didalam kotak Headset bekas, 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau didalam bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya berada didalam tas ransel warna hitam ditemukan tepatnya dilantai ruang tamu rumah dan mengenai barang bukti tersebut pada waktu ditanya petugas kepolisian diakui sdr MUHAMMAD FAHRUL, SH als FAHRUL Bin IKHWANI bahwa ia menaruhnya.
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan petugas kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada sdr MUHAMMAD FAHRUL, SH als FAHRUL Bin IKHWANI selaku yang menguasai rumah maupun kepada saya yang juga ikut menyaksikan jalannya penggeledahan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kenapa sdr MUHAMMAD FAHRUL, SH als FAHRUL Bin IKHWANI, H. ADRIAN als YAN Bin H.M. AINI (alm), MUHAMMAD INDRA SETIAWAN als INDRA als BONCEL Bin EDDY RONY dan PIRDI MAULANA als PIRDI Bin KAMARUDIN jadi ditangkap oleh petugas kepolisian, tetapi setelah ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan Extacy, saksi jadi mengetahui bahwa mereka berempat diamankan karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy.
- Bahwa setahu saksi sdr MUHAMMAD FAHRUL, SH als FAHRUL Bin IKHWANI sudah lama tinggal dirumah yang beralamat di Jl. Tembikar Kanan Komp. Fadilah Rt.11 / 03 No.- Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar bersama dengan istri dan anaknya tetapi tinggalnya diseberang rumah dimana sdr MUHAMMAD FAHRUL, SH als FAHRUL Bin IKHWANI ditangkap dan pekerjaan sehari-harinya setahu saksi adalah Polisi tetapi saksi tidak tahu dinasnya dimana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, bertempat di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 dan pada hari Senin tanggal 2020, terdakwa H. ADRIAN Als YAN Bin H.M. AINI (Alm) menerima uang muka pembelian sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram dari Sdr. MARSINAH (belum tertangkap) dengan total uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama ADRIAN No.rek. : 7380-01-003171-50-2, dengan perjanjian akan dibayar lunas setelah sabu-sabu tersebut habis terjual, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, terdakwa H. ADRIAN Als YAN kembali menerima pesanan pembelian sabu-sabu dari Sdr. MULIADI (belum tertangkap) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya juga langsung ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, sedangkan sisa kekurangan pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut akan dibayar lunas seelah sabu-sabunya laku terjual semua, bahwa untuk semua pesanan tersebut, terdakwa H. ADRIAN Als YAN menjanjikan akan menyerahkan sabu-sabu mereka pesan pada sekitar awal bulan September 2020, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa H. ADRIAN Als YAN baru memesan sekitar 6 (enam) Ons atau 600 (enam ratus) gram Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RENO (belum tertangkap) melalui telepon, kemudian keesokan harinya melalui orang suruhan Sdr. RENO sabu-sabu tersebut diantarkan kepada terdakwa H. ADRIAN Als YAN, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan saksi H. ADRIAN Als YAN dengan cara angsuran setiap kali ada pembeli membayar kepadanya, lalu saksi H. ADRIAN Als YAN mentransfer hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. RENO, untuk keuntungan yang diterima saksi H. ADRIAN Als YAN akan didapat melalui transfer melalui rekening dari Sdr. RENO nilanya bervariasi tergantung berapa banyak sabu-sabu yang telah terjual, bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut,saksi H. ADRIAN Als YAN dibantu oleh saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL Bin EDDY RONY berperan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu atau disebut “gudang” sekaligus penjual sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabunya, lalu saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI Bin KAMARUDIN yang bertugas sebagai sopir merangkap orang kepercayaan dari saksi H. ADRIAN Als YAN, yang mengatur kapan dan dimana sabu-sabu akan datang atau kepada siapa sabu-sabu tersebut diserahkan atau dijual serta dapat juga berperan selaku penjual sabu-sabunya, sedangkan saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL Bin IKHWANI berperan sebagai penjual sabu-sabu juga, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, Sat unit Resnarkoba Polresta Banjarmasin saat terdakwa sedang berada dirumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang terletak di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, tiba-tiba dating beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dimana selain terdakwa juga diamankan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL beserta barang bukti 8 (delapan) paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) gram didalam kantong kresek warna hitam yang berada tas kecil Accesoris Genuine dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram didalam kotak Headset bekas, 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat sekitar 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram didalam bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya berada didalam tas ransel warna hitam merk PALO ALTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna ungu gelap milik saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang ditemukan dilantai ruang tamu rumahnya, kemudian diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru milik saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, selanjutnya anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna Silver dari tangan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI serta diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru malam milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, adapun terdakwa H. ADRIAN Als YAN bersama-sama saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL secara bermufakat didalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu dan extacy tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan untuk mentransfer uang pembayaran sabu-sabu kepaada Sdr. RENO adalah BCA atas nama terdakwa sendiri yaitu ADRIAN Nomor rekening 7895506516 dan selain itu terdakwa juga ada langsung datang ke Bank dan mengirim uang penjualan sabu-sabu ke rekening yang diberikan Sdr. RENO yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi no rekeningnya karena sering berganti-ganti.
- Bahwa uang yang ada di BRI atas nama terdakwa tertulis sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) adalah hasil dari pekerjaan terdakwa membangun mess karyawan perkebunan sawit dan menjual tanah di daerah Kecamatan Mentangai Kabupatn Kauas Kalimantan Selatan, seangkan utuk tabungan BCA atas nama terdakwa sebesar Rp. 29.551.200 (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) adalah hasil pekerjaan terdakwa mnjual atau mengedarkan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai dari Bank BRI sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah),
- Uang tunai dari Bank BCA sebesar Rp.29.551.200,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah),
- Buku tabungan BCA an. ADRIAN No.Rek : 7895506516 kartu ATM BCA
- Buku tabungan BRI An. ADRIAN No.Rek : 7380-01-003171-50-2 dan kartu ATM BRI Britama
- 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) gram,
- 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,
- 1 (satu) buah tas kecil Accesoris Genuine,
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak Headset bekas,
- 1 (satu) buah bekas permen Happydent,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru,
- 1 (satu) pak plastik klip,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah HP merk Redmi note 9 warna biru malam ,
- 1 (satu) buah HP Realme warna biru,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 dan pada hari Senin tanggal 2020, terdakwa H. ADRIAN Als YAN Bin H.M. AINI (Alm) menerima uang muka pembelian sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram dari Sdr. MARSINAH (belum tertangkap) dengan total uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama ADRIAN No.rek. : 7380-01-003171-50-2, dengan perjanjian akan dibayar lunas setelah sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, terdakwa H. ADRIAN Als YAN kembali menerima pesanan pembelian sabu-sabu dari Sdr. MULIADI (belum tertangkap) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya juga langsung ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, sedangkan sisa kekurangan pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut akan dibayar lunas setelah sabu-sabunya laku terjual semua, dan untuk semua pesanan tersebut, terdakwa H. ADRIAN Als YAN menjanjikan akan menyerahkan sabu-sabu mereka pesan pada sekitar awal bulan September 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa H. ADRIAN Als YAN baru memesan sekitar 6 (enam) Ons atau 600 (enam ratus) gram Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RENO (belum tertangkap) melalui telepon, kemudian keesokan harinya melalui orang suruhan Sdr. RENO sabu-sabu tersebut diantarkan kepada terdakwa H. ADRIAN Als YAN, lalu terdakwa H. ADRIAN Als YAN menyerahkan pesanan sabu-sabu sebelumnya kepada pembeli, sedangkan sisanya sebagian telah berhasil dijual kepada pembeli oleh saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 5 (lima) gram, dimana saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL berperan sebagai dilapangan jika hendak bertransaksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI yang merupakan sopir sekaligus orang kepercayaan terdakwa H. ADRIAN Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YAN juga melakukan penjualan sabu-sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita, saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL kembali menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI juga melakukan penjualan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita sebanyak 2,6 (dua koma enam) gram, sedangkan terdakwa H. ADRIAN Als YAN telah melakukan penjualan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 100 (seratus) gram, bahwa uang hasil penjualan yang dilakukan oleh saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD FAHRUL Als FAHRUL Bin IKHWANI langsung disetorkan kepada terdakwa H. ADRIAN Als YAN, kemudian untuk sisa sabu-sabu yang belum laku terjual, sekitar 4 (Empat) ons disimpan oleh saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL yang bertugas sebagai selain sebagai penjual juga bertidak sebagai gudang atau tempat penyimpan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, Sat unit Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yaitu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL disebutkan sering membawa sabu-sabu, dimana saat itu informasinya saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang berada di sekitar Jalan Komplek A. Yani 2 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya beberapa anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi AIPDA DATU SOERASTO yang berboncengan dengan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M menuju ke tempat dimaksud, saat berada ditempat tersebut, saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M melihat saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M mengikuti mobil tersebut dari belakang, lalu sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang terletak di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL berhenti dan keluar dari mobil bersama istri dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anaknya, setelah itu mereka masuk ke rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, namun tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL pergi menuju keseberang rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL dan ikut bergabung dengan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, terdakwa H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI yang telah lebih dahulu berada disana, sementara itu saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M yang telah mengikuti mobil saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dari belakang menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, lalu menunggu rekan kerjanya yang lain datang ke tempat tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian beberapa rekan kerja mereka datang dan langsung mengamankan terdakwa H. ADRIAN Als YAN, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL beserta barang bukti 8 (delapan) paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih 403,55 (empat ratus tiga koma lima lima) gram didalam kantong kresek warna hitam yang berada tas kecil Accesoris Genuine dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram didalam kotak Headset bekas, 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat sekitar 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram didalam bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya berada didalam tas ransel warna hitam merk PALO ALTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna ungu gelap milik saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang ditemukan dilantai ruang tamu rumahnya, kemudian diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru milik saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, selanjutnya anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna Silver dari tangan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI serta diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru malam milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa H. ADRIAN Als YAN bersama-sama saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL diketahui sabu-sabu dan extasy /inex didalam tas ransel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam merk PALO ALTO itu adalah milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, dimana sabu-sabu dan extaacy tersebut awalnya disimpan oleh saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als BONCEL di rumah neneknya yang terletak di Komplek A. Yani 1 Rt.22 No.12 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di kamar yang dulunya ditempati saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL;

- Bahwa kemudian sebelum penangkapan terjadi, yaitu pada tanggal hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita, saksi MUHAMMAD FAHRUL,SH. Als FAHRUL datang ke rumah nenek dari saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL juga datang ke rumah neneknya tersebut beserta istri dan anaknya, lalu saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL beserta istri dan anaknya pergi ke Polres Batola untuk membesuk seorang teman mereka yang ditahan disana dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, sepulang dari tempat tersebut, sekitar pukul 19.00 wita, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL menurunkan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL di dekat rumah nenek dari saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL di Komplek A. Yani 1 Rt.22 No.12 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, karena merasa situasi yang tidak aman, lalu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL beserta istri dan anaknya meneruskan perjalanan, sedangkan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL meminta seorang temannya untuk menjemputnya dan mengantarkan ke rumah nenek dari saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL untuk mengambil sepeda motornya yang ia tinggalkan dirumah tersebut, selain itu saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL juga membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk PALO ALTO milik saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als BONCEL berisi sabu-sabu dan extacy yang sebelumnya disimpan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als BONCEL di kamar yang dulu ia ditempati di rumah neneknya tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL membawa tas tersebut pulang ke rumahnya, karena saat itu terdakwa H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI telah ada dirumah saksi MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAHRUL, SH. Als FAHRUL, selain itu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL juga sedang menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL untuk berkumpul, selanjutnya sesampai dirumahnya, saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL langsung pergi menemui saksi H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI yang berada di seberang rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yaitu sebuah rumah kosong milik keluarga dari saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, lalu saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL meletakkan tas ransel yang diantaranya berisi sabu-sabu dan extasy tersebut dilantai tidak jauh dari mereka duduk, beberapa saat setelah itu datang saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL bersama-sama istri dan anaknya ke rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, lalu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL pergi ke seberang rumah tempat saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, terdakwa H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI berkumpul, setelah selesai makan, lalu mereka bersepakat untuk menghisap sabu-sabu, selanjutnya saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI mengeluarkan sabu-sabu yang merupakan bagian dari sabu-sabu yang ia ambil sebelumnya dari tempat saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, kemudian mereka mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai, tiba-tiba anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa H. ADRIAN Als YAN bersama-sama saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL beserta barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa saat ditanyakan tentang ijin yang dimiliki terdakwa H. ADRIAN Als YAN, terdakwa MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu dan extacy tersebut, ternyata mereka tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang selain itu sabu-sabu extacy tersebut ada dalam penguasaan terdakwa dan teman-temannya tersebut bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

dengan analisis yuridis sebagai berikut :

(1) Unsur Setiap Orang,

a. Bahwa terdakwa H. ADRIAN als YAN Bin H.M. AINI (alm) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

b. Bahwa terdakwa H. ADRIAN als YAN Bin H.M. AINI (alm) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah trbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

(2). Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungan dengan perkara ini .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Th. 20009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Th. 20009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
- Bahwa yan dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pada umumnya “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum”setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan-peraturan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam UU RI no. 35 Th. 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas`untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan UU RI No. 35 Th. 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu.

Berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi AIPDA DATU SOERASTO, saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M., saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI Bin KAMARUDIN, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL Bin EDDY RONY dan saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL Bin IKHWANI, serta saksi ketua RT setempat yaitu saksi ASLAMIAH Binti MURJANI yang keterangannya dalam persidangan dibacakan, danya alat bukti Surat, dikaitkan juga dengan barang bukti yang ditemukan terdapat persesuaian, dan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari anggota Kepolisian yaitu saksi AIPDA DATU SOERASTO, saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN S.M. di depan persidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita, Sat unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yaitu saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL disebutkan sering membawa sabu-sabu, dimana saat itu informasinya saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang berada di sekitar Jalan Komplek A. Yani 2 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya beberapa anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi AIPDA DATU SOERASTO yang berboncengan dengan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN menuju ke tempat dimaksud, saat berada ditempat tersebut, saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN melihat saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL sedang mengemudikan mobil Brio warna hitam, selanjutnya saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN mengikuti mobil tersebut dari belakang, lalu sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL Bin IKHWANI yang terletak di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL berhenti dan keluar dari mobil bersama istri dan anaknya, setelah itu mereka masuk ke rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, namun tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL pergi menuju ke seberang rumah saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saat itu saksi AIPDA DATU SOERASTO dan saksi BRIPKA ARIF BUDIMAN menunggu rekan kerjanya yang lain datang ke tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan, sekitar 5 (lima) menit kemudian beberapa rekan kerja mereka datang dan langsung mengamankan terdakwa MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, serta saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang ada didalam rumah tersebut, selain itu anggota Kepolisian juga mengamnakan 2 (dua) orang lainnya yang ternyata juga ada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa H. ADRIAN Als YAN dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI, lalu dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi ASLAMIAH, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah, tidak lama kemudian ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih 403,55 (empat ratus tiga koma lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima) gram didalam kantong kresek warna hitam yang berada tas kecil Accesoris Genuine dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu dengan berat bersih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) gram didalam kotak Headset bekas, 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat sekitar 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram didalam bekas permen Happydent, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya berada didalam tas ransel warna hitam merk PALO ALTO dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna ungu gelap milik saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL yang ditemukan dilantai ruang tamu rumahnya, kemudian diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru milik saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, selanjutnya anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung duos warna Silver dari tangan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI serta diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 9 warna biru malam milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, keterangan tersebut diatas juga telah bersesuaian dengan keterangan dikuatkan oleh saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL, saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH Als FAHRUL serta pengakuan terdakwa H. ADRIAN Als YAN sendiri.

Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa H. ADRIAN Als YAN, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI, barang bukti Narkotika tersebut diatas diakui awalnya berasal dari terdakwa H. ADRIAN Als YAN yang didapatnya dari Sdr. RENO (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual, bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut, terdakwa H. ADRIAN Als YAN dibantu oleh saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI Bin KAMARUDIN yang bertugas sebagai sopir sekaligus orang kepercayaan dari terdakwa H. ADRIAN Als YAN, yang mengatur kapan dan dimana sabu-sabu akan datang atau kepada siapa sabu-sabu tersebut diserahkan atau dijual, sedangkan Narkotika itu sendiri disimpan oleh saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL Bin EDDY RONY yang berperan sebagai “gudang”, selain itu dalam kegiatan jual beli Narkotika tersebut ikut pula saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL Bin IKHWANI yang berperan sebagai pelaksana atau pengawas dilapangan, namun demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meskipun mereka telah mempunyai peran masing-masing dalam kegiatan jual beli Narkotika tersebut, baik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL dan saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI serta saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL masing-masing dapat bertindak selaku penjual sabu-sabu juga,

Dari fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa antara terdakwa H. ADRIAN Als YAN dengan teman-temannya yaitu, saksi MUHAMMAD FAHRUL, SH. Als FAHRUL, saksi PIRDI MAULANA Als PIRDI dan saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya terhadap kerjasama jual beli sabu-sabu yang ternyata bukan untuk pertama kalinya mereka lakukan, karenanya mereka melanjutkan kerjasama jual beli sabu-sabu tersebut, dengan cara terdakwa H. ADRIAN Als YAN memesan kembali sabu-sabu kepada Sdr. RENO (belum tertangkap) untuk mereka perjualbelikan bersama, namun belum sampai habis terjual, anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin tiba-tiba mengamankan terdakwa H. ADRIAN Als YAN dan teman-temannya, fakta-fakta tersebut tentunya sudah cukup membuktikan bahwa mereka bersama-sama secara bermufakat telah memperjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 137 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 terhadap terdakwa dengan Unsur-Unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Menempatkan,membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.

Adapun pembuktian mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang,

Unsur ini sudah dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga tidak diperlukan pembuktian lagi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 2.Unsur menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika

- Unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungan dengan perkara ini.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Th. 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Selanjut dari keterangan para saksi, surat, terdakwa serta barang bukti yang ditemukan, terungkap fakta bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 dan pada hari Senin tanggal 2020, terdakwa H. ADRIAN Als YAN Bin H.M. AINI (Alm) menerima uang muka pembelian sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram dari Sdr. MARSINAH (belum tertangkap) dengan total uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama ADRIAN No.rek. : 7380-01-003171-50-2, dengan perjanjian akan dibayar lunas setelah sabu-sabu tersebut habis terjual, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, terdakwa H. ADRIAN Als YAN kembali menerima pesanan pembelian sabu-sabu dari Sdr. MULIADI (belum tertangkap) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya juga langsung ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa H. ADRIAN Als YAN, sedangkan sisa kekurangan pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut akan dibayar lunas seelah sabu-sabunya laku terjual semua, bahwa untuk semua pesanan tersebut, terdakwa H. ADRIAN Als YAN menjanjikan akan menyerahkan sabu-sabu mereka pesan pada sekitar awal bulan September 2020, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa H. ADRIAN Als YAN baru memesan sekitar 6 (enam) Ons atau 600 (enam ratus) gram Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RENO (belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertangkap) melalui telepon, kemudian keesokan harinya melalui orang suruhan Sdr. RENO sabu-sabu tersebut diantarkan kepada terdakwa H. ADRIAN Als YAN, kemudian untuk sisa sabu-sabu yang belum laku terjual, akan disimpan oleh saksi MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL yang bertugas sebagai gudang atau tempat penyimpan sabu-sabu, sedangkan uang pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut belum sempat terdakwa serahkan kepada Sdr. RENO, karena terdakwa H. ADRIAN Als YAN sudah terlebih dahulu diamankan anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 Wita di Jalan Tembikar Kanan Komplek Fadillah Rt.11 Rw.03 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa H. ADRIAN Als YAN telah menyimpan uang hasil jual beli narkotika pada rekening atas namanya di Bank BCA No.Rek : 7895506516 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), bahwa uang tersebut sebagian kecil senilai Rp. 448.800,- (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) telah ia pergunakan untuk keperluan pribadinya, dan sisanya sebesar Rp. 29.551.200,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) masih ada tersimpan direkening Bank BCA tersebut, sedang uang yang ada direkening BRI An. ADRIAN No.Rek : 7380-01-003171-50-2 sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) merupakan hasil pekerjaan terdakwa H. ADRIAN Als YAN membangun mess karyawan perkebunan sawit dan menjual tanah di daerah Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 137 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa H. ADRIAN als YAN Bin H.M. AINI (alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram, dan Menyimpan Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika"**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama **6 (Enam) Bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai dari Bank BCA sebesar Rp.29.551.200,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- Buku tabungan BCA an. ADRIAN No.Rek : 7895506516 dan kartu ATM BCA

Tetap terlampir dalam berkas.

- Uang tunai dari Bank BRI sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah),
- Buku tabungan BRI An. ADRIAN No.Rek : 7380-01-003171-50-2 dan kartu ATM BRI Britama

Dikembalikan kepada terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat bersih **438,31 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga satu) gram**,
- 2 ¼ (dua seperempat) butir tablet Extacy bentuk daun warna hijau dengan berat bersih **0,92 (nol koma sembilan dua) gram**,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,
- 1 (satu) buah tas kecil Accesoris Genuine,
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak Headset bekas,
- 1 (satu) buah bekas permen Happydent,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik warna biru,
- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah HP merk Redmi note 9 warna biru malam,
- 1 (satu) buah HP Realme warna biru,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam silver

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD INDRA SETIADI Als INDRA Als BONCEL.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)